

[별표 1]

재난관리자원 응원체계 구축을 위한 관계기관 협약서

중앙행정기관, 지방자치단체 간 재난관리자원의 지원 등 협력체계 구축을 위해 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(목적) 이 협약은 국가의 재난관리 역량을 강화하기 위해 중앙행정기관 및 지방자치단체(이하 “관리기관”이라 한다) 간 재난관리자원의 지원협력체계를 구축하여 신속하고 효율적인 재난 대응 및 수습으로 피해를 최소화하는데 목적이 있다.

제2조(책임) 재난관리자원에 관한 중앙행정기관 및 지자체 상호 간에 협력체계의 구축을 통해 재난으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 노력해야 하며, 이 협약에서 정한 모든 사항을 성실히 이행할 책임이 있다.

제3조(적용지역) 재난이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 긴급한 지역으로 하고, 국가재난사태가 선포된 지역(특별재난 포함)에도 일정규모 이상의 피해상황 등을 고려하여 적용한다.

제4조(협력범위) 재난으로 물품·재산·인력 등 재난관리자원의 긴급지원과 제공요청 및 응원에 필요한 시기, 범위, 인력 및 예산 등에 적용된다.

제5조(비상연락) ① 관계기관 간 신속하고 효율적으로 재난관리자원을 적기에 응원하기 위하여 재난관리자원 업무 전담부서 및 담당자 연락처를 상호 간 통보하며, 비상연락망을 구축하고 최소 연 4회 이상 점검한다.

② 비상연락망 구축방법은 개인정보보호에 어긋나지 않는 범위 내에서 전용전화, 팩스(FAX) 등 다양한 수단을 활용한다.

③ 관계기관 간 비상연락망 구축 및 유지를 위해서 자원통합관리시스템을 통하여 자원관리 기관별 비상연락망을 등록하고 협력에 차질 없도록 조치하여야 한다.

제6조(정보입력) 관리기관의 장은 재난관리자원을 효율적이고 신속하게 투입·지원할 수 있도록 재난관리자원을 자원통합관리시스템을 통해 입력하여야 한다.

제7조(지원요청) ① 관계기관 간에 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 때에는 다음 각 호의 경우에 한하여 그 응급조치를 위한 재난관리자원의 지원을 요청할 수 있다.

1. 민·관의 재난방재 및 복구지원이 구비되어 있지 않거나 재난정보에 비추어 현저히 부족한 경우
2. 민·관의 재난방재 및 복구지원이 즉각 가동되기 어렵거나 재난정보에 비추어 현저히 적합하지 않은 경우

② 제1항에 따른 지원 요청은 재난 및 안전관리 기본법(이하 “재난안전법”이

라 한다) 시행규칙 별지 제13호의2서식(재난관리자원의 응원요청서)에 따르며 자원통합관리시스템을 통하여 요청할 수 있다. 다만 긴급한 때에는 우선 유선으로 지원을 요청하고 나중에 제출할 수 있다.

제8조(자원지원) ① 관계기관 중 사용기관으로부터 지원요청을 접수한 경우에는 지원기관의 기본업무에 지장이 없고 가용자원의 범위 내에서 지원한다. 다만, 재난지역선포 등 긴급한 상황의 경우에는 먼저 지원을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따라 재난관리자원을 지원할 때 요청내용이 지원기관의 가용능력을 초과하면 필요한 최소한의 범위 내에 제한 할 수 있다.

③ 지원기관은 사용기관(요청기관)에 재난관리자원의 자재 및 장비의 종류별 수량 등에 대하여 재난안전법 시행규칙 별지 제13호의3서식(재난관리자원의 동의통보서)에 따라 통보하여야 하며 자원통합관리시스템을 통한 방법으로 시행할 수 있다.

제9조(재난관리자원의 현장지휘) ① 대규모 재난으로 인한 재난현장에서 모든 자원의 지원활동은 사고수습본부의 장(해당 재난관리주관기관 또는 관리기관의 장)이 현장지휘 주체가 되어, 관계 중앙 및 지방자치단체와 긴밀한 협력하에 실시한다.

② 지역재난 사고수습 현장에서 재난안전법 제44조에 따른 응원요청시 해당지역 시장·군수·구청장이 현장지휘의 주체가 되어, 관계기관 및 단체와 긴밀한 협력하에 실시한다.

제10조(비용부담) ① 재난관리자원 응원을 받은 기관은 재난안전법 제63조에 따라 그 응원에 드는 유류비, 응급복구용 물품비 등 응급조치에 소요되는 비용을 부담한다.

② 재난관리자원 응원을 받은 기관은 재난안전법 제64조에 따라 재난관리자원 등이 고장이나 파손된 경우 수리에 소요되는 비용을 부담한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 따른 비용의 정산은 응원을 받은 기관 간 상호 협의하여 부담한다.

제11조(치료 및 보상) ① 재난관리자원의 지원업무를 수행하는 중에 부상을 입은 경우에는 치료를 실시하여야 한다.

② 재난관리자원의 지원업무를 수행하는 중에 사망(부상으로 인하여 사망한 경우 포함)하거나 신체에 장애를 입은 경우에는 그 유족이나 장애를 입은 사람에게 재난안전법 제65조제1항 및 제2항, 같은 법 시행령 제72조 및 제73조에 따라 치료 및 보상금의 부담 및 지급기준, 지급절차에 따라 보상하여야 한다.

제12조(이견조정) 이 협약서 이외의 사항은 제2조에 열거된 근거법령에 따르며, 해석상 이견이 있는 경우에는 재난안전법 시행령 제9조부터 제9조의 2에 따른 안전정책조정위원회 또는 기관 간 상호협의 하에 조정한다.

제13조(비밀유지) 관계기관에서는 해당기관의 사전 동의 없이 관련내용을 공개하지 않으며 이용 및 제3자 제공을 금지하여야 한다.

제14조(협약서의 효력) 이 협약은 최종 서명한 날부터 효력이 발생하고 유효기간 종료에 대한 별도의 합의가 없는 한 효력은 지속하는 것으로 보며, 조직변경 시에도 유효한 것으로 본다. 효력기간 중 개정 및 폐지는 상호 협의하여 정한다.

이상과 같이 각종 재난발생 현장에 관계기관의 요청이 있을 경우에, 재난관리 자원의 지원 등 협력체계 구축에 관한 업무협약을 체결하여 신속하게 제공하고 이행할 것을 협약함

0000. 00. 00.